

1520439-55.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... este entendimento:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS E DE EXAME DE PÓLVORA. INCABÍVEL, POR REVOLVER MATÉRIA FÁTICA. FUGA, APÓS ABORDAGEM DOS POLICIAIS. PACIENTE ENCONTRADO COM CAMISA DE UMA DAS VÍTIMAS DO FATO DELITUOSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1520439-55.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520439-55.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238642/2020 - 08º D.P. BRAS, 13809484 - 08º D.P. BRAS, 4719/20/108 - 08º D.P. BRAS, 2238642 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS HENRIQUE ROMUALDO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

MATHEUS HENRIQUE ROMUALDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, caput c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, no dia 27 de setembro de 2020, por volta das 13h00min, em ocasião de calamidade pública, nas dependências da Estação São Bento do Metrô, localizada no Largo São Bento, 10, Sé, nesta cidade e comarca da capital, subtraiu, para si, o aparelho de telefone celular marca Xiaomi, avaliado em R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Javier Elvis Silva Aruquia. Auto de prisão em flagrante às fls. 04 e 15; boletim de ocorrência às fls. 05/08; auto de avaliação à fl. 09; auto de exibição, apreensão e entrega à fl. 10; termo

de declarações à fl. 11; termos de depoimento às fls. 17/18.

Recebida a denúncia no dia 19 de outubro de 2020 (fl. 127), o réu foi citado regularmente à fl. 237.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada nos autos, ante o registro do boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante.

Do mesmo modo, a autoria da prática delitiva foi comprovada.

Vejamos.

Segundo apurado, na data dos fatos, os agentes de segurança do Metrô Elson e Leonardo exerciam normalmente suas funções quando observaram a aproximação de Javier Elvis Silva Aruquipa, que gritava, solicitando ajuda, informando ter sido "roubado" (sic), apontando para o ofensor, que corria mais à frente. Assim, com o intuito de prestar apoio à vítima, Elson e Leonardo partiram ao encalço do indivíduo e, no caminho, presenciaram o momento em que ele dispensou o aparelho celular subtraído. Foi detido logo na sequência.

A vítima, ouvida apenas na fase policial, narrou que estava na estação São Bento do Metrô, quando o acusado se aproximou, e subitamente, retirou o aparelho celular que carregava em seu bolso e fugiu correndo. Perseguiu-o, gritando e o sujeito foi detido por seguranças do Metrô.

Em solo policial, o réu optou por manter-se em silêncio e em juízo apresentou narrativa inverossímil. Disse que vendia balas numa estação do Metrô, quando se desentendeu com a vítima e, nervoso, tomou o celular de suas mãos e arremessou para longe longe.

Sua versão não é crível, especialmente porque a dinâmica descrita pelas duas testemunhas oculares ouvidas, ambas imparciais e sem qualquer interesse no evento, é absolutamente diferente. Os dois seguranças da empresa de transporte afirmaram de forma segura e harmônica que visualizaram o ofendido perseguindo o réu, indicando que se tratava de um "roubo" (sic), e o acusado em fuga, conduta esta totalmente incompatível com a inocência alegada por MATHEUS.

Se de fato nenhuma responsabilidade tivesse, se não tivesse se apoderado do bem alheio, não haveria motivos para se evadir correndo. A fuga, por óbvio, engendrada é indício suficiente da autoria delitiva. Corroborando este entendimento:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS E DE EXAME DE PÓLVORA. INCABÍVEL, POR REVOLVER MATÉRIA FÁTICA. FUGA, APÓS ABORDAGEM DOS POLICIAIS. PACIENTE ENCONTRADO COM CAMISA DE UMA DAS VÍTIMAS DO FATO DELITUOSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E MODUS OPERANDI A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I - O fato de ser encontrado com camisa da vítima e de ter empreendido fuga, após abordagem policial, revela fortes indícios de autoria e materialidade.

II - A liberdade do Paciente pode colocar em risco a paz social, uma vez que a circunstância do crime (residência da vítima, 05 homens armados de faca e armas de fogo), o modus operandi, com ameaça aos integrantes da família, e a sua fuga, após abordagem policial, demonstram a necessidade manutenção da segregação cautelar.

III - Alegações do momento do flagrante e circunstância da prisão revolvem matéria fática, incabível, em sede da via eleita.

IV - Os requisitos ensejadores da prisão preventiva revelaram-se presentes, não tendo o Paciente conseguido demonstrar a desnecessidade da medida de segregação cautelar, com a documentação colacionada.

V - Parecer do Ministério Público pela denegação.

VI - Writ denegado. " (TJBA - Processo HC 03058113320128050000 BA 0305811-

33.2012.8.05.0000 - Publicação 17/11/2012 - Julgamento 14 de Junho de 2012 -

Relator Des. Pedro Augusto Costa Guerra).

Mas não é só. O réu estava na posse do bem e se desvencilou dele momentos antes de ser detido pelos seguranças, fato este que também milita em seu desfavor, uma vez que transforma o indício em certeza da autoria. Aliás, nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

"Quem é apanhado em pleno "iter criminis", ou imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como justificar a situação. Além disto, a posse da "res furtiva". E sabe-se que a apreensão de coisa produto de crime, só por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo encontrado. O que aqui não se fez". (TJ-SP - Ap. nº 0099967-48.2012.8.26.0050, rel. Des. Luís Soares de Mello, 4ª Câmb., j. em 12.11.2013). "APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e. invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão.(...) 8. Recurso conhecido e provido, em parte, para adequar a reprimenda imposta, definindo-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e apenas de multa a quantia de 13 dias-multa (fls. 236-237)."(STJ ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard Desembargadora convocada do TJ/SE 6ª T. DJE 25.08.2014) - negrito aposto Por derradeiro, não é demais mencionar que, poucos meses após ser agraciado com a liberdade provisória no presente feito, o réu voltou a se envolver com o mesmo fato criminoso, subtraindo outro aparelho celular, numa estação do Metrô (processo 151980525/210), evidenciando que é useiro e vezeiro desta prática delitativa. Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática delitativa imputada a acusada, nos exatos moldes dos artigos artigo 155, caput do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, aplico a pena base no mínimo legal. Na segunda fase, atestada a tripla reincidência nos processos nº 150140313/19, 150108090/18 e 349946/17, aumento a pena em 1/4. Afasto, por outro lado, a agravante da calamidade pública por entender que não está vinculada à conduta imputada ao réu.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena final totaliza 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Não faz jus o réu à aplicação da Lei 9.714/98 dadas as reincidências.

Pela mesma razão, somada à natureza do delito e ao montante de pena aplicada, fixo regime prisional semiaberto.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MATHEUS HENRIQUE ROMUALDO DOS SANTOS como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e, também, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no patamar mínimo.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia processual. Trata-se de acusado multireincidente que, agraciado com a liberdade provisória, voltou a delinquir, cometendo o mesmo delito de furto e já ostenta, inclusive, recente condenação. Recomende-se no local onde se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitivo (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa

penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.
Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 07 de abril de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA